Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Amambai
Gabinete da 2ª Vara

Processo: 0800487-85.2018.8.12.0004
Requerente: João Gomes Filho
Requerido:Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Amambai

Vistos etc.

João Gomes Filho, ajuizou a presente **AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** com pedido de tutela antecipada em face do **Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Amambai,** também qualificado, postulando a realização do procedimento descrito na inicial. Alegou, em síntese, que, por ser portador de moléstia grave, necessita de intervenção cirúrgica, bem como do fornecimento do medicamento ARTROLIVE.

Requereu: a) em sede de antecipação de tutela, a disponibilização imediata, pelos requeridos, de meios para realização da cirurgia em questão, bem como o fornecimento do medicamento, com pedido de fixação de multa diária para o caso de descumprimento; b) a título de provimento final, a procedência do pedido, condenando-se os réus a disponibilizarem meios para realização da cirurgia e tratamento necessários, segundo critério médico.

Com a inicial, vieram documentos.

Parecer desfavorável do NAT (f. 41-53).

O pedido de antecipação de tutela foi deferido.

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação na qual impugnou a gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação da incapacidade financeira do autor; no mérito pleiteou a improcedência da ação. Informou, ainda, a interposição de agravo de instrumento (f. 90).

Contestação apresentada pelo Município às f. 113-124, alegando ilegitimidade passiva e no mérito pela total improcedência da demanda. Em sendo outro entendimento, pugnou pela não condenação em honorários sucumbenciais.

O autor informou o descumprimento da liminar, pleiteando o bloqueio de verbas públicas (f. 126-130).

Decisão em Agravo de Instrumento à fls. 146-155.

Manifestação do Município pelo indeferimento do pedido de bloqueio de verba, considerando a ausência de orçamentos (f. 172-174). Informou, ainda, o agendamento da cirurgia (f. 175) e a própria realização do procedimento cirúrgico (f.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DA MATA REIS, liberado nos autos em 02/08/2019 às 15:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800487-85.2018.8.12.0004 e código 8Jwr0gyh.

182).

Brevemente relatados, passo a decidir.

Uma vez que desnecessária a produção de provas adicionais, passo a proferir sentença, na forma do artigo 355, I do CPC.

Nessa linha, como sustenta a doutrina:

> "A redação do art. 355 e seus incisos não difere substancialmente daquela do art. 330 do CPC/1973, evidenciando-se que a razão de ser do julgamento antecipado do mérito continua sendo a mesma: a desnecessidade de produzir prova, seja porque a lide envolve preponderantemente questão de direito (por exemplo, o reconhecimento da inconstitucionalidade de um tributo em controle difuso, para fins de restituição do valor ao contribuinte), ou porque, embora seu foco esteja na questão de fato, já exista nos autos elementos suficientes para o juiz formar o seu convencimento (oque ocorre quando o réu, numa ação de despejo por falta do pagamento de aluguéis produz, juntamente a contestação, prova documental do pagamento que não é impugnada na réplica, pelo autor.
>
> ...
>
> ... Proceder-se-á ao julgamento antecipado da lide quando o juiz entender que os elementos constantes dos autos são bastantes para formar sua convicção e autorizá-lo a proferir sentença de mérito sem que outras provas sejam produzidas" WAMBIER, Teresa Arruda Alvim *et alli*. Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil, p. 618-619. Revista dos Tribunais, 2015).

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município, uma vez que "É dever do Estado – *lato sensu* – disponibilizar tratamento médico àqueles que dele necessitam" (AI 1400079-28.2016.8.12.0000 - Amambaí, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Julg.: 20.9.2016). E a divisão de atribuições entre os distintos entes federados não é suficiente para afastar a natureza solidária da obrigação.

Quanto à impugnação à assistência judiciária deve ser rejeitada, pois não há prova alguma da capacidade do autor arcar com o custo de estar em juízo e já está pacificado que a simples contratação de advogado particular não elide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mesmo porque é cada vez mais comum o contrato de risco. Neste sentido:

> "PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ADVOGADO PARTICULAR. CONTRATAÇÃO PELA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DA MATA REIS, liberado nos autos em 02/08/2019 às 15:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800487-85.2018.8.12.0004 e código 8Jwr0gyh.

> AD EXITO. VERBA DEVIDA. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 1º, IV, 5º, XXXV E LXXIV, DA CF/88, 3º, V, 4º E 12 DA LEI Nº 1.060/50; E 22 DA LEI Nº 8.906/94. 1. Ação ajuizada em 16.10.2009. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 04.10.2013. 2. Recurso especial em que se discute se a assistência judiciária gratuita isenta o beneficiário do pagamento dos honorários advocatícios contratuais. 3. **Nada impede a parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo a celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a isenção prevista no art. 3o, V, da Lei nº 1.060/50, presumindo-se que a esta renunciou.** 4. Recurso especial provido. (REsp 1404556/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 01/08/2014)

Assim, sem prova convincente da suficiência econômica da parte, o que é ônus do impugnante, deve ser rejeitada a impugnação.

Isso posto, consigno tratar-se de ação ordinária visando a disponibilização de meios para realização de cirurgia de artoplastia total do joelho direito e disponibilização do medicamento ARTROLIVE, necessários para o tratamento da doença denominada gonartrose, mal que acomete o autor.

É certo que a saúde é direito constitucionalmente previsto nos artigos 6º e 196 da Carta da República, extensivo a todos os cidadãos, constituindo dever do Estado, sendo também uma consequência da consagração da dignidade da pessoa humana, garantida pelo artigo 1º, inciso III, da Constituição.

Neste diapasão, o texto constitucional, em seu artigo 198, instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), responsável pelas ações e serviços públicos de saúde, composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, e organizado de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo.

Esse sistema descentralizado implica em um conjunto de atribuições a serem exercidas em cada nível de gestão, conforme disposto na legislação ordinária e provimentos administrativos.

Todavia, essa legislação infraconstitucional não pode limitar ou mesmo dificultar o direito à vida e à saúde, amplamente tutelados pela Constituição Federal, razão pela qual é possível ao cidadão obter medicamentos ou receber tratamentos cirúrgicos do Poder Público independentemente de como se estruturam as

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DA MATA REIS, liberado nos autos em 02/08/2019 às 15:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800487-85.2018.8.12.0004 e código 8Jwr0gyh.

responsabilidades no plano infraconstitucional. Isso porque "A Constituição impõe a obrigação concorrente a todos os entes da Federação ao cumprimento do disposto em seu art. 196, independente de hierarquia, razão pela qual tanto o Município quanto o Estado podem ser compelidos a fornecer o tratamento necessário à saúde do carente. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de conceder ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, daí a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso do Sul. Ainda que tenham sido estabelecidas normas operacionais para a organização do sistema de saúde, com a distribuição de atribuições entre os entes, tais normas não podem sobrepor-se à responsabilidade dos entes públicos quanto à prestação dos serviços de saúde à população" (TJMS, Agravo de Instrumento 1410227-69.2014.8.12.0000, rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, julg. 30.09.2014)

Sobre o tema, leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA:

> "E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais ("Curso de Direito Constitucional Positivo", São Paulo: Malheiros, 2004 - 23ª edição - pág. 307).

Dessa forma, o Estado é obrigado a propiciar meios para intervenção cirúrgica necessária ao cidadão, eis que, como já dito, a saúde é direito de todos e cabe ao Estado prestá-la de maneira adequada, não se podendo admitir que quem dela necessite, como é o caso, não receba o tratamento compatível.

Reconhecido o dever do Estado em prestar assistência integral no âmbito da saúde, passo a analisar o direito do autor ao tratamento pretendido.

Para esse fim, deve-se verificar a presença dos seguintes requisitos: necessidade ou hipossuficiência econômica do autor, eficácia do tratamento e impossibilidade de sua substituição por outro similar.

No caso, restou satisfatoriamente demonstrada a incapacidade do autor de arcar com os custos do tratamento prescrito por seu médico, consubstanciado na realização de cirurgia que custa cerca de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) (f. 131), sendo que o autor é aposentado e assistido pela Defensoria Pública.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DA MATA REIS, liberado nos autos em 02/08/2019 às 15:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800487-85.2018.8.12.0004 e código 8Jwr0gyh.

Quanto à eficácia do tratamento, impende registrar que a cirurgia foi objeto do laudo médico de fl. 20-21 e a medicação postulada do laudo médico de f. 29-31, não tendo o requerido produzido qualquer prova no sentido de ser pouco segura ou ineficaz para o requerente.

No que tange à necessidade da cirurgia, impende chamar atenção para o laudo médico de f. 20-21, que especifica a imperiosa necessidade de sua realização.

Em conclusão, como o Poder Público – qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira –, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional, o reconhecimento da pretensão da parte autora é medida que se impõe.

Isso posto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil **julgo procedente** a pretensão formulada por **João Gomes Filho**, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, para condenar os réus a disponibilizarem ao autor a cirurgia de artoplastia total do joelho direito, bem como fornecerem o medicamento ARTROLIVE na quantidade mensal necessária, a ser disponibilizado na Secretaria de Saúde do Município.

Nos termos do ofício Circular 126.567.1310/2009 da E. Corregedoria Geral de Justiça do TJMS, sob pena de suspensão do fornecimento do remédio, a parte beneficiada deverá apresentar no posto de saúde o receituário original a cada trimestre em se tratando de medicamento não controlado ou mensalmente em caso de remédio controlado.

Condeno o Município ao pagamento das custas e despesas processuais, observada eventual isenção legal, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul em honorários, eis que a ação é proposta pela Defensoria Pública Estadual, de forma que a eventual condenação implicaria em confusão entre credor e devedor.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ricardo da Mata Reis
Juiz de Direito
Datado e assinado digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DA MATA REIS, liberado nos autos em 02/08/2019 às 15:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800487-85.2018.8.12.0004 e código 8Jwr0gyh.